

1527939-41.2021.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: FERNANDA HELENA BENEVIDES DIAS

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 15ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 21/11/2022

... asseverar que a infração penal de tráfico de drogas é crime de ação múltipla e conteúdo variado, bastando que o agente pratique, intencionalmente, qualquer um dos verbos nucleares previstos no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, como, no caso, "trazer consigo" entorpecentes, para fins de tráfico.

Inequívoco, portanto, reconhecer a prática do delito narrado na exordial ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

15ª Vara Criminal

Rua Dr. Abrahão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1527939-41.2021.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1527939-41.2021.8.26.0228

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2312125/2021 - 53º D.P. PARQUE DO CARMO, 21421839 - 53º

D.P. PARQUE DO CARMO, 2312125 - 53º D.P. PARQUE DO CARMO

Autor:

Justiça Pública

Réu e Indiciado:

LUIZ HENRIQUE DA SILVA e outro

Juiz(a) de Direito: Dr(a). FERNANDA HELENA BENEVIDES DIAS

Vistos,

LUIZ HENRIQUE DA SILVA, qualificado nos autos em epígrafe, foi denunciado e está sendo processado como incurso no artigo 33, caput, do Código Penal, porque, conforme consta da peça acusatória, no dia 16 de novembro de 2021, por volta das 10 horas e 50 minutos, na Rua Rio das Contas, 10, Parque do Carmo, nesta Capital, trazia consigo, para fim de tráfico, drogas (cocaína), sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar (fls. 76/78).

O réu foi preso em flagrante delito (fls. 01/02), sendo convertida em preventiva (fls. 48/51).

Foi recebida a denúncia (fls.81/83), o réu foi citado (fls. 116) e apresentou defesa escrita (fls. 107/108), sendo ratificado o recebimento da denúncia (fls. 111/112).

Durante a instrução do feito, foram ouvidas duas testemunhas e interrogado o acusado (cf. mídia digital armazenada em nuvem através do sistema One Drive). A prisão preventiva do réu foi revogada por ocasião da revisão prevista no art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal (fl. 152). O alvará de soltura cumprido foi juntado às fls. 163/165.

Encerrada a instrução, em sede de debates, o Ministério Público requereu a procedência do pedido punitivo vestibular a fim de se condenar o acusado nos exatos termos da denúncia (fls 173/178). A defesa, por sua vez, pugnou a absolvição do réu, julgando-se improcedente a ação por insuficiência de provas. Subsidiariamente, pediu aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4º da Lei nº 11.343/06 (fls. 182/185).

É O RELATÓRIO.

FUNDAMENTO E DECIDO.

A pretensão estatal punitiva é procedente.

A materialidade do delito está estampada nas provas arregimentadas, notadamente no auto de exibição e apreensão de fls. 05/06 e 07/08; bem como nos laudos químicos-toxicológicos de fls.104/106, prova técnica de que se tratam de substâncias de uso e comércio proscritos pela legislação brasileira.

A autoria também é certa e recai sobre o acusado, demonstrada pelas provas colhidas em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

O réu negou a prática dos fatos. Alegou, em suma, que estava conversando com dois amigos quando chegou a polícia. Os dois correram e ele ficou e não resistiu a abordagem. Não estava com sacola, a qual foi dispensada pelos seus dois amigos. Não viu o que havia dentro da sacola. Os policiais detiveram os dois meninos, mas eram menores. Então, prenderam, o acusado, embora tenha ele negado a propriedade das drogas. Não conhecia os réus (cf. mídia digital armazenada em nuvem através do sistema One Drive).

Todavia, certo é que, confrontando sua versão com as demais provas do processo, conclui-se que não apresenta qualquer embasamento probatório.

Os policiais militares Vinícius Henrique Amorim D'Avila e Tomy Rodrigues Haitaiasi afirmaram, em síntese, que o local é conhecido como ponto de tráfico e, em patrulhamento, avistaram três indivíduos parados no local, os quais começaram a andar quando avistaram a equipe. Resolveram aborda-los, pois o acusado tinha algo embaixo da camiseta. Dois deles correram. O acusado dispensou uma sacola perto de alguns barracos próximos e permaneceu no local. Tentou resistir à abordagem, mas foi revistado. Nada de ilícito foi encontrado com ele que, inclusive, negou a traficância e a posse da sacola dispensada, a qual continha cocaína e pequena quantia em dinheiro. Não conheciam o réu. Narraram que a ocorrência foi filmada e exibida para a autoridade policial (cf. mídia digital armazenada em nuvem através do sistema One Drive).

Os depoimentos colhidos revelam a conduta delituosa intencional do acusado em traficar entorpecentes.

Não há, nos autos, qualquer contraprova a desacreditar os depoimentos das testemunhas, as quais foram harmônicas entre si, sendo que meros desencontros sobre circunstâncias acessórias não retiram a credibilidade que merece a prova testemunhal produzida nos autos. Destarte, prevalecem os testemunhos por elas prestados, eis que, de modo algum, estavam impedidas de depor ou eram testemunhas suspeitas, possuindo força probante, sendo que somente a contraprova poderia infirmá-los como prova bastante à condenação, contraprova esta inexistente no feito.

Cumpra asseverar que a infração penal de tráfico de drogas é crime de ação múltipla e conteúdo variado, bastando que o agente pratique, intencionalmente, qualquer um dos verbos nucleares previstos no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, como, no caso, "trazer consigo" entorpecentes, para fins de tráfico.

Inequívoco, portanto, reconhecer a prática do delito narrado na exordial acusatória pelo acusado.

Assim, provadas a autoria e a materialidade delitivas e, não havendo causa excludente de ilicitude ou de culpabilidade, a condenação é medida que se impõe. Nos termos do artigo 68 do Código Penal, passo à dosimetria da pena.

Na primeira fase, de acordo com o disposto no artigo 42 da Lei de Drogas, prepondera sobre o previsto no artigo 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente. In casu, não há circunstâncias judiciais desfavoráveis. Assim, fixo a pena no mínimo legal: 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na segunda fase, não incidem agravantes. Por outro lado, presente a atenuante da menoridade relativa (fls. 12). Contudo, por força da Súmula 231 do STJ, inviável a redução da pena a quem do mínimo legal, razão pela qual mantenho a pena no patamar fixado.

Inexiste causa de aumento de pena. Lado outro, o réu se beneficia do disposto na Lei nº 11.343/2006 que, no seu artigo 33, § 4º, inovou ao estabelecer causa de diminuição de pena calcada na primariedade e bons antecedentes do acusado que não se dedique às atividades criminosas e não integre organização criminosa, hipótese dos autos. Assim, reduzo a pena em 2/3, fixando-a de 01 (um) ano, 08 (oito) meses de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa.

O regime inicial de cumprimento de pena é o aberto, por força do disposto no artigo 33, §2º, alínea "c", do Código Penal.

O réu faz jus à substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, porque o crime não foi cometido com violência ou grave ameaça à pessoa e a pena aplicada é inferior a quatro anos. Desta forma, substituo a pena corporal imposta ao acusado, sem prejuízo da pena de multa arbitrada, por duas restritivas de direito, quais sejam: (a) prestação de serviços à comunidade ou à entidade pública pelo período da pena substituída; e (b) prestação pecuniária, consistente no pagamento em dinheiro do valor de 01 (um) salário mínimo instituído que será especificada por ocasião da execução.

O valor de cada dia-multa será de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos, à míngua de maiores elementos sobre a capacidade financeira do réu.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão estatal punitiva, para CONDENAR o réu LUIZ HENRIQUE DA SILVA, qualificado nos autos, como incurso no artigo 33, § 4º da Lei nº 11.343/06, à pena de pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicialmente aberto, e ao pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, no patamar estabelecido. A pena privativa de liberdade fica substituída por prestação de serviço a comunidade e pena de prestação pecuniária, conforme acima estabelecido.

Concedo ao réu o direito de recorrer em liberdade diante da incompatibilidade da prisão cautelar com a pena fixada.

Tendo em vista que o artigo 91, inciso II, do Código Penal e o artigo 63, §1º, da Lei nº 11.343/06 estabelecem que os valores apreendidos em razão do tráfico de drogas serão perdidos em favor da União, decreto o perdimento dos valores apreendidos em poder do réu em favor da União. Oficie-se ao Fundo Nacional Antidrogas (FUNAD) e à Secretaria Nacional Antidrogas para as providências cabíveis. Após o trânsito em julgado, comunique-se ao Cartório Distribuidor, ao IIRGD e ao TRE.

Custas na forma da lei.

Oportunamente, remetam-se os autos ao arquivo, fazendo-se as devidas anotações nos assentamentos do Cartório.

P.I.C.

São Paulo, 06 de outubro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA